

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2025/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย อนงค์ เทพทองพูน	โจทก์
	นาย ทวี หรือ ปอ ง พลเรือง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

ท.ด.และต. พยานโจทก์ทั้งสามปากต่างยืนยันว่าจำกระบือของโจทก์ร่วมได้ เพราะมีคำวินิจฉัยพิเศษคือเดินขาหลังข้างขวาเป๋แต่ไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสามได้รับบอก เรื่องที่เห็นจำเลยจงกระบือดังกล่าวไปให้โจทก์ร่วม หรือ น. ซึ่งเป็นผู้รับฝากกระบือ ของโจทก์ร่วมไว้ทราบ หากแต่บอกเมื่อเวลาล่วงเลยหลังเกิดเหตุแล้วหลายเดือน และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ท. พยานโจทก์อยู่บ้านใกล้กับน. ข้ออ้างของ ท. ว่าเหตุที่ไม่ แจ้งให้ น. ทราบในวันเกิดเหตุเพราะกลัวมีภัยนั้นไม่สมเหตุผล สำหรับ ด.และต. พยานโจทก์ก็ไม่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน ทำให้มีเหตุระแวงว่าจะเห็นจำเลยจริง หรือไม่ อีกทั้งชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมาพยานโจทก์ไม่ มั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลย ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า ได้มีคนร้ายหลายคนเข้าไปในบริเวณบ้านพักอาศัยของนายน้อย พรโพนทอง แล้วลักเอากระบือ 1 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีไว้ประกอบกิจกรรมทำนาของ

นายอนงค์ เทพทองพูน ผู้เสียหายผู้มีอาชีพกสิกรรมทำนาไป และตามวันเวลาดังกล่าวภายหลังจากทรัพย์สินหายแล้ว มีผู้พบเห็นจำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันครอบครองกระบือของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไป ทั้งนี้จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันลักเอากระบือของผู้เสียหายไปหรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวกได้ร่วมกันรับเอาไว้และช่วยพาเอาไปเสียซึ่งกระบือ 1 ตัว ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และให้จำเลยคืนกระบือจำนวน 1 ตัว หรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 6,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายอนงค์ เทพทองพูน ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 จำคุก 3 ปี และให้จำเลยคืนกระบือ 1 ตัว หรือใช้ราคา 6,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2530 เวลาประมาณ 2 นาฬิกา มีคนร้ายลักกระบือ 1 ตัว ของโจทก์ร่วมที่ฝากนายน้อย พรโพนทอง เลี้ยงไปจากคอกนายน้อยได้ออกติดตามแต่ไม่พบ จึงแจ้งความต่อ

ผู้ใหญ่บ้านและบอกให้โจทก์ร่วมทราบ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีพยานที่เบิกความว่าเห็นจำเลยนำกระป๋องของโจทก์ร่วมไปในคืนวันเกิดเหตุรวม 3 ปาก คือ นายทองม้วน อุดมลาภ ว่า คืบเกิดเหตุเวลาประมาณ 3 นาฬิกา พยานนอนเฝ้าบ่อปลาได้ยินเสียงสุนัขเห่าได้ฉายไฟฉายดูเห็นจำเลยกับพวก 1 คน จูงกระป๋องของโจทก์ร่วมผ่านข้างบ่อปลาห่างประมาณ 15 เมตร ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2530 พยานได้บอกให้โจทก์ร่วมทราบ นายดอนโพธิ์ชัย สีกองคาม และนายเตื่อน บัวทอง เบิกความว่า คืบเกิดเหตุเวลาประมาณ 5 นาฬิกา นายดอนโพธิ์ชัยและนายเตื่อนกำลังขับรถยนต์ได้ชะลอรถให้จำเลยกับพวก 1 คน จูงกระป๋องของโจทก์ร่วมข้ามถนนไป นายเตื่อนได้สอบถามจำเลยว่าเขากระป๋องมาจากไหนแต่เข้า จำเลยตอบว่าซื้อมาจากบ้านเก่าต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2530 นายดอนโพธิ์ชัยและนายเตื่อนไปเก็บค่าลูกเบ็ดจากนายน้อยและทราบว่ากระป๋องหายไปจึงเล่าเรื่องที่เห็นจำเลยจูงกระป๋องให้นายน้อยทราบ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามปากต่างยืนยันว่าจำกระป๋องของโจทก์ร่วมได้เพราะมีตำหนิพิเศษคือขาหลังข้างขวาเป้ แต่ไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสามได้รับบอกเรื่องที่เห็นให้โจทก์ร่วมหรือนายน้อยทราบ หากแต่บอกเมื่อเวลาล่วงเลยหลังเกิดเหตุแล้วถึง 3 และ 4 เดือน ตามลำดับ และข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทองม้วนอยู่บ้านเรือนใกล้กับนายน้อย ข้ออ้างของนายทองม้วนว่าเหตุที่ไม่แจ้งให้นายน้อยทราบในวันเกิดเหตุเพราะกลัวมีภัยนั้น ไม่สมเหตุผล สำหรับนายดอนโพธิ์ชัยและนายเตื่อนก็มีได้เคยให้การชั้นสอบสวนไว้แต่อย่างใด ทำให้มีเหตุระแวงว่าจะเห็นจำเลยจริงหรือไม่ ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมา พยานหลักฐานโจทก์ไม่มั่นคงที่จะฟังลงโทษจำเลย ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง..."

พิพากษายืน.

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ